

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3132/2530

บริษัทห้างขายทองเซ่งซุ่นหลี จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 20,
มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 88

โจทก์ขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานโดยอ้างเหตุว่า ข้อกำหนดคดีภาษีอากรแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งธรรมดาทำให้หลงลืมยื่นบัญชีระบупยาน โจทก์มีทางชนะคดี และจำเลยไม่เสียเปรียบเหตุเช่นนี้ไม่ใช่เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคสี่ ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานและถือว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ความตามฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การว่าการประเมินชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางนัดชี้สองสถานวันที่ 30 เมษายน 2530

วันที่ 27 เมษายน 2530 โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานโดยอ้างเหตุว่า ข้อกำหนดคดีภาษีอากรผิดแผกแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งธรรมดา ทำให้ผู้ร้องหลงลืมการยื่นบัญชีระบупยานตามข้อกำหนด และโจทก์มีทางชนะคดี ทั้งจำเลยไม่เสียเปรียบ

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า ตามคำร้องไม่ปรากฏว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานภายในกำหนดเวลาตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ไม่ยื่นบัญชีระบупยานโจทก์โดยชอบพยานหลักฐานโจทก์จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2530 ปรากฏเหตุผลแต่เพียงว่า ข้อกำหนดคดีภาษีอากรผิดแผกแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งธรรมดา จึงทำให้โจทก์หลงลืมการยื่นบัญชีระบупยาน ข้ออ้างตามคำร้องแสดงว่าโจทก์ก็ยอมรับรู้ว่าข้อกำหนดคดีภาษีอากรนั้น แทนที่โจทก์จะใส่ใจปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรม แต่โจทก์กลับหลงลืมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ความหลงลืมของโจทก์จึงไม่ใช่เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคสี่ ที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่าศาลไม่ชอบที่จะถือเคร่งครัดตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรการที่จะสั่งอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานได้ก่อนวันชี้สองสถานไม่ถึงเจ็ดวันก็ไม่ถึงกับทำให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่สะดวก ไม่รวดเร็วหรือขาดความเที่ยงธรรม รวมทั้งโจทก์มีทางชนะ

คดี จำเลยไม่เสียเปรียบ อีกทั้งข้อเท็จจริงตามฟ้องและคำให้การเป็นยุติแล้ว โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานเหตุเหล่านี้แล้วแต่ไม่ใช่เหตุอันสมควรที่โจทก์ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานได้ก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทั้งสิ้น เพราะเหตุที่โจทก์อ้างดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตัวโจทก์อีกทั้งจะเป็นการทำให้คดีไม่ดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม สมความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานและถือว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ความตามฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ